

zwischen Vertragspartner 1:

Berkheimer Erlenwölf e.V.
Schulstraße 62
73734 Esslingen
(nachstehend V1 genannt)

vertreten durch:

David Raab

und Vertragspartner 2:

x-media music GmbH
Obere Str. 13
70190 Stuttgart
(nachstehend V2 genannt)

vertreten durch:

Dirk Wöhrle

1. V1 engagiert die Musik -und Showband: "Hofbräu-Regiment" im weiteren "Band" genannt

Datum der Veranstaltung

So. 11.04.2027

Spielbeginn ca.

20:00:00 Uhr

Spielende ca.

01:30:00 Uhr

Abbau der Anlage nach Spielende sofort möglich? Ja

Veranstaltungsort

Osterfeldhalle, Esslingen Bergheim
Köngener Str. 51
73734 Esslingen am Neckar

Name der Veranstaltung

Wasenopening

2. Der Aufbau der technischen Anlage wird mindestens 6 Stunden vor Veranstaltungsbeginn vom V1 ermöglicht.

3. Beiliegende BÜHNENANWEISUNG ist Bestandteil dieses Vertrages.

4. V1 stellt zum Umziehen einen abschließbare Umkleideraum zur Verfügung. V1 stellt den Musikern und Technikern eine ausreichende Anzahl an Getränken und Essen (warm und Kalt) vor, während und nach der Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung.

5. V1 zahlt nach Ende der Veranstaltung eine vereinbarte Gage in Höhe von:

Gage Hofbräu-Regiment

6.422,00 €

Licht und Tonanlage wird von V1 gestellt

0,00 €

Die Bühne wird von V1 gestellt

0,00 €

Fahrt und Transportkosten

0,00 €

Lichttechniker - Lichtpult wird von V2 gestellt

420,00 €

Gesamtbetrag netto

Zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer

6.842,00 €

478,94 €

Gesamtbetrag brutto /(Gesamtgage)

7.320,94 €

Der Gesamtbetrag wird nach der Veranstaltung fällig und nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 3 Werktagen per Überweisung bezahlt.

ENGAGEMENTVERTRAG

6. Im Falle höherer Gewalt erlischt dieser Vertrag ohne Anspruch auf Entschädigung. Zur höheren Gewalt gehört auch das plötzliche starke erkranken eines Musikers der Band. In diesem Fall liefert V2 einen ärztlichen Nachweis! V2 ist darüber hinaus noch bemüht eine Ersatzband zu finden. Dies kann aber nur in Abstimmung mit dem Veranstalter geschehen. V1 ist hierbei klar, dass eine erfolgreiche Suche nach einer Ersatzband stark vom verfügbaren Zeithorizont abhängt der zur Verfügung steht. Die Hilfe von V2 wird zugesichert. Ein rechtlicher Anspruch kann daraus aber nicht abgeleitet werden.
7. Bei schuldhaftem Vertragsbruch zahlt der schuldige Vertragspartner eine Konventionalstrafe in Höhe der vereinbarten Gesamtgage. (Gesamtbetrag)
8. Im Falle eines TV-Auftrittes oder der Auflösung der Band ist V1 bereit, sich von V2 eine Ersatzband vermitteln zu lassen. V2 verpflichtet sich zu einem Ersatztermin zu gleichen Konditionen unter Voraussetzung einer Terminabsprache im gegenseitigen Einvernehmen. Im Falle der Auflösung der Band von V2 ist V1 bereit, sich von V2 eine Ersatzband vermitteln zu lassen. Bei Auflösung darf die Band mindestens 12 Monate nicht mehr unter dem Namen "Hofbräu-Regiment" öffentlich auftreten.
9. Eine Spielzeitverlängerung ist nur möglich, wenn diese vor Beginn der Veranstaltung mit (V2) oder dem verantwortlichen Bandleader abgesprochen ist. Für jede weitere Stunde wird ein Betrag direkt am Veranstaltungstag vereinbart
10. Vom Veranstalter sind zwei (nüchterne) Helfer für je ca. 150 Min für Auf- und Abbau zu stellen. Sollte die Helfer von V1 nicht wie vereinbart zur Verfügung stehen entstehen weitere Kosten von 150,-€ pro fehlendem Helfer
11. Ändert sich der von dem Statistischen Bundesamt veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Deutschland auf der Basis 2022 = 100 gegenüber dem für den Monat des Auftritts veröffentlichten Index um mindestens 12%, so kann V2 eine Anpassung des vereinbarten Gesamtpreises (Gage/Technikkosten) im gleichen Verhältnis verlangen. Sollte V2 eine Preisanpassung verlangen, kann V1 vom Vertrag zurücktreten.
12. Besondere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
13. Über die vereinbarte Gage wird absolutes Stillschweigen vereinbart.
14. V1 stellt zur Übernachtung für die Musiker und die Crew, 0 Einzelzimmer 0 Doppelzimmer inklusive Frühstück für eine Übernachtung/en kostenfrei zur Verfügung.
- 15. Besondere Vereinbarung**
-KEINE-

Von beiden Vertragspartnern gelesen, genehmigt und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehen.
Gerichtsstand ist Stuttgart

Esslingen den. 13.08.26

Vertragspartner 1

Stuttgart, den. 13.08.26

Vertragspartner 2

Xmedia
music GmbH
musikagentur management musikverlag
Obere Str. 13 - 70190 Stuttgart - HRB 762925